

AUFTRAGSVERARBEITUNGSVEREINBARUNG (AVV) — SYNTHETISCHES EVAL FIXTURE (DE)

Diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen und ist Bestandteil des Hauptvertrags.

1. **Bezeichnung der Parteien.** Die Parteien stellen fest, dass der Kunde der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Auftragsverarbeiter im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist. Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Erbringung der im Hauptvertrag beschriebenen Dienste.
2. **Unterauftragsverarbeiter.** Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen anderen Auftragsverarbeiter, so sind dem anderen Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die in dieser Vereinbarung festgelegt sind. Der Auftragsverarbeiter bleibt gegenüber dem Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten des anderen Auftragsverarbeiters vollumfänglich verantwortlich.
3. **Vorherige Genehmigung.** Der Auftragsverarbeiter darf einen anderen Auftragsverarbeiter nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verantwortlichen beauftragen. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung und gibt ihm die Möglichkeit, der Änderung zu widersprechen.
4. **Internationale Übermittlungen.** Der Auftragsverarbeiter übermittelt personenbezogene Daten in ein Drittland nur, wenn durch angemessene Garantien ein ausreichendes Schutzniveau sichergestellt ist. Die Einzelheiten der Garantien werden in einem separaten Anhang zu dieser Vereinbarung festgelegt.
5. **Meldung von Datenschutzverletzungen.** Der Auftragsverarbeiter meldet dem Verantwortlichen eine personenbezogene Datenverletzung unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt geworden ist. Die Meldung beschreibt die Art der Verletzung, die Kategorien und die ungefähre Anzahl der betroffenen Personen und enthält die zur Erfüllung der Meldepflichten des Verantwortlichen nach Art. 33 DSGVO erforderlichen Informationen.
6. **Audit-Rechte.** Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen alle zur Einhaltung dieser Vereinbarung erforderlichen Informationen zur Verfügung und ermöglicht Audits, die vom Verantwortlichen oder einem beauftragten Prüfer mit einer Frist von dreißig (30) Tagen durchgeführt werden. Die Kosten eines solchen Audits trägt der Verantwortliche.